➢ Quelques précisions de méthode concernant l'examen de mi-parcours et l'examen final

Il s'agira dans les deux cas d'un cas pratique.

Remarques générales : il est nécessaire de porter un soin particulier non seulement au fond mais aussi à la forme. Cela suppose d'écrire clairement, d'éviter autant que possibles les ratures et de veiller au respect des règles de grammaire et d'orthographe.

Il est recommandé aux étudiants d'aller souvent à la ligne, de faire autant de paragraphes que nécessaire, d'aérer. Le but de l'exercice est d'être aussi clair que possible, de ne rater aucune étape.

L'objectif du cas pratique est de se placer dans la même situation qu'un spécialiste des ressources humaines à qui une personne vient demander une solution à un problème concret.

Les deux principaux points d'évaluation sont :

- **La connaissance de la règle de droit**
- **La capacité de mobiliser et de discuter de cette règle dans un contexte concret**

Quelques suggestions pour l'examen :

D'abord, il est recommandé de **lire attentivement le sujet et s'interroger sur les parties du cours qui doivent être mobilisées.** Lors de cette première lecture, l'étudiant doit identifier la notion juridique en question, puis **identifier les questions directement posées** par le sujet, mais également **celles qui ne sont pas directement posées mais qui doivent néanmoins être traitées** pour que le problème soit résolu correctement.

Concernant la méthode de résolution du cas pratique :

De façon générale, il est recommandé de faire un plan, et de réserver un paragraphe distinct pour chaque problème traité.

Ex. :

1) *La sanction de Mme X.*

[Résolution du cas 1. Plusieurs paragraphes peuvent être nécessaires au sein du cas 1, ex. :

a) *La justification*

b) *La régularité*

2) *…*

Pour chaque problème rencontré, l'étudiant peut d'abord observer les étapes suivantes :

/ **Très bref rappel des faits**, sans réécrire l'énoncé (1 ligne, 2 maximum pour ne pas perdre de temps), et identification de la question de droit. Le but est simplement de permettre au correcteur de savoir quel problème vous allez traiter.

Ex. : L'employeur a décidé de sanctionner Mme X. au motif qu'elle consomme de l'alcool sur son lieu de travail.

Ne pas recopier les faits dans leur intégralité, cela est sans intérêt pour l'étudiant comme pour le correcteur, et fait perdre du temps.

/ **Question de droit**, c'est-à-dire la question que les faits. Là aussi, brièvement, identifier le problème juridique qui se pose.

Ex. : La question qui se pose est de savoir si la consommation d'alcool par un salarié peut être sanctionnée par l'employeur.

➔ **Ces deux étapes ne sont pas fondamentales**. Elles peuvent aider l'étudiant à organiser sa pensée et son propos. Mais s'il n'en a pas besoin ou s'il manque de temps, il peut très bien se contenter d'un plan apparent.

Pour chaque problème, les étapes suivantes, en revanche, **sont IMPÉRATIVES** :

1/ **Énoncé de la règle de droit** : c'est un point central du cas pratique. L'étudiant doit, soigneusement, **énoncer la règle de droit permettant de définir les enjeux et de résoudre le problème**. L'étudiant peut ainsi citer le ou les articles du Code du travail qui lui semblent pertinents, ainsi que des décisions de justice.

Ex. :

Au titre de l'article L1331-1 du Code du travail, …

[…Définition de la sanction…]

[…Définition de la faute…]

À défaut de connaître l'article ou la date de la décision, il peut simplement utiliser la formulation suivante :

Le Code du travail prévoit que la sanction est une mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement considéré comme fautif par l'employeur.

[…Définition de la cause réelle…]

[…Définition de la cause sérieuse…]

Attention, il ne s'agit pas de simplement citer ou de recopier l'article. **Il faut l'expliquer**, autrement dit, il faut préciser en quoi la mobilisation de cette règle de droit permet de répondre à la question traitée. Il est impératif de rédiger au moins une phrase pour expliquer l'article ou son contenu.

Attention également, il ne faut pas se précipiter sur un aspect de la question à résoudre : par ex. si on vous interroge sur la validité de la sanction, il faut vérifier la présence des deux conditions de la validité de la sanction : la justification ET la régularité. Même si vous manquez d'éléments sur l'un ou l'autre point, il peut être utile de rédiger un bref énoncé du droit et de signaler brièvement qu'aucun fait ne semble démontrer un non-respect de la loi. Il est recommandé de faire un paragraphe pour chacun de ces points.

2/ **Application du droit à l'espèce (« qualification »)** : l'autre point central du cas pratique. C'est le moment où l'on confronte les faits aux éléments de droit. Généralement, on utilise la formule « En l'espèce ».

Ex. :

En l'espèce, l'employeur a sanctionné Mme X. au motif qu'elle a bu sur son lieu de travail. Pour l'employeur, ce comportement est fautif et il doit donc respecter la procédure disciplinaire.

En outre, il s'agit bien d'un manquement de la salariée à de ses obligations. En effet, le règlement intérieur interdit la consommation d'alcool dans l'entreprise. En violant délibérément une obligation prévue par le règlement intérieur, la salariée a commis une faute professionnelle. Le motif avancé par l'employeur est donc valable.

Dans ce paragraphe, l'étudiant doit examiner précisément tous les faits ou indices dont il dispose pour les confronter à ses connaissances juridiques. Il ne doit pas hésiter à raisonner, analyser, déduire. Là encore, il ne s'agit pas de simplement recopier l'énoncé. Il faut en dire plus, en tirer des éléments de connaissance supplémentaires. Il faut expliquer en quoi les éléments de fait qui sont fournis peuvent donner matière à réfléchir juridiquement. Ex. : « Au regard des faits en présence, on en déduit que ».

3/ **Conclusion**, c'est-à-dire la réponse à la question posée (« Par conséquent »). Ce peut être très bref.

Ex. : Par conséquent, la sanction est justifiée.

Mais l'étudiant peut aussi formuler des observations s'il le juge utile.

Cette organisation en TROIS TEMPS (le « syllogisme juridique ») doit être réalisé pour chaque problème rencontré.

Ex. :

1) *La sanction de Mme X.*

Bref rappel des faits (une ligne ou deux maximum)

Question de droit : On se demande si le licenciement de Mme X. est justifié.

- ➔ ***Règle de droit : Au titre de l'article L. 1232-1, …***
- ➔ ***Qualification : En l'espèce, …***
- ➔ ***Conclusion : Par conséquent, …***

2) *L'accident du travail de M. Y*

Bref rappel des faits (une ligne ou deux maximum)

Question de droit : …

- ➔ ***Règle de droit : Au titre de l'article L. …***
- ➔ ***Qualification : En l'espèce, …***
- ➔ ***Conclusion : Par conséquent, …***

(il peut y avoir plusieurs questions de droit dans chaque paragraphe)

3) *… (autant de paragraphes que de problèmes rencontrés)*